Institutions judiciaires et organisation judiciaire du Mali

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-04

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Découvrir l'organisation classique de la justice malienne dans l'ordre judiciaire : les principes du service public de la justice, la pyramide des juridictions — premier degré, cours d'appel, Cour suprême —, les juridictions spécialisées, le statut des magistrats, les auxiliaires de justice et les mécanismes d'accès au droit et d'aide juridictionnelle, avec une règle de méthode constante : l'organisation exacte résulte des textes en vigueur, à vérifier au Journal officiel.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les principes du service public de la justice
• Leçon 2 — L'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire au Mali
• Leçon 3 — Les juridictions de premier degré : compétences
• Leçon 4 — Les cours d'appel et la Cour suprême du Mali
• Leçon 5 — Les juridictions spécialisées
• Leçon 6 — Les magistrats : statut et garanties
• Leçon 7 — Les auxiliaires de justice : avocats, huissiers, notaires, greffiers
• Leçon 8 — L'accès au droit et l'aide juridictionnelle
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Après la théorie constitutionnelle des cours précédents, ce cours entre dans le palais de justice. La justice est un service public : comme l'école ou l'hôpital publics, elle est organisée par des textes, financée par l'État et rendue au nom du peuple, pour trancher les litiges entre particuliers et sanctionner les atteintes à la société. Huit leçons déroulent cette visite : les principes du service public de la justice, l'organisation générale de l'ordre judiciaire, les juridictions de premier degré, les cours d'appel et la Cour suprême, les juridictions spécialisées, les magistrats, les auxiliaires de justice, et enfin l'accès au droit et l'aide juridictionnelle, qui conditionnent l'égalité réelle des citoyens devant le juge. À la fin du cours, tu sauras répondre à la question que tout justiciable se pose d'abord : qui va juger mon affaire, et selon quel cheminement ?

Une règle de méthode commande tout le cours, comme dans DRO-L1-03 : les textes d'organisation judiciaire évoluent. Des juridictions sont créées, d'autres fusionnent ou disparaissent, la carte judiciaire est retouchée, les compétences sont redistribuées entre formations, et un même nom de juridiction peut recouvrir, d'une période à l'autre, des attributions différentes. Ce cours décrit donc l'architecture classique et les fonctions — qui survivent aux réformes — plutôt qu'un inventaire figé : il ne cite aucune disposition, ne fixe aucun seuil de compétence en valeur, aucun délai de recours chiffré et ne nomme aucun titulaire. Pour connaître l'organisation exacte applicable à une affaire réelle, il faut toujours consulter les textes en vigueur, publiés

au Journal officiel de la République du Mali. Retiens le réflexe : comprendre la logique d'abord, vérifier le texte ensuite.

Pourquoi commencer par l'organisation plutôt que par les règles de fond ? Parce qu'une affaire gagnée sur le fond peut être perdue pour une erreur de porte : saisir la mauvaise juridiction, confondre l'appel et le pourvoi, adresser sa demande au mauvais acteur. L'organisation judiciaire est la géographie du juriste : les degrés de juridiction organisent le contrôle des décisions, la distinction du siège et du parquet organise le procès pénal, et les auxiliaires de justice font circuler les actes sans lesquels aucune décision n'existerait matériellement. Les cas utilisés dans ce cours sont fictifs et signalés comme tels ; ils entraînent au raisonnement — qualifier la nature du litige, puis en déduire la juridiction — sans prétendre décrire une procédure réelle. Chaque corrigé se termine par le rappel de la règle de méthode.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Énoncer les principes du service public de la justice et les illustrer par des situations concrètes.
- Décrire l'organisation générale des juridictions de l'ordre judiciaire au Mali, par degrés et par fonctions.
- Orienter un justiciable vers la juridiction de premier degré adaptée, en raisonnant par la nature du litige.
- Distinguer l'appel, réexamen complet de l'affaire, et le pourvoi, contrôle du droit par la Cour suprême.
- Identifier les juridictions spécialisées par familles de matières et expliquer la raison de leur existence.
- Expliquer le statut des magistrats : siège et parquet, nomination, inamovibilité et discipline.
- Distinguer les rôles des avocats, huissiers, notaires et greffiers dans le fonctionnement quotidien de la justice.
- Décrire les voies d'accès au droit et le mécanisme de l'aide juridictionnelle, sans le confondre avec d'autres dispositifs.

Leçon 1 — Les principes du service public de la justice

Rendre la justice est une fonction de l'État, organisée comme un service public. On y retrouve d'abord les principes classiques de tout service public, adaptés à la fonction de juger. La continuité : le service ne peut pas s'arrêter durablement, car un litige non jugé est un droit en souffrance ; l'organisation prévoit donc le remplacement des juges empêchés et la relève des audiences. L'égalité : les mêmes règles de procédure s'appliquent à tous, sans distinction de fortune, d'origine ou de relations — deux affaires semblables doivent suivre le même chemin. L'adaptation : le service évolue avec la société, par exemple en créant des juridictions spécialisées lorsque de nouveaux contentieux apparaissent.

S'y ajoute un principe souvent mal compris : la gratuité. Elle signifie que le justiciable ne rémunère pas le juge qui tranche son affaire : les magistrats sont payés par l'État, jamais par les parties, ce qui protège leur indépendance — on n'achète pas une décision. Mais gratuité ne veut pas dire absence totale de frais : certains actes peuvent coûter (déplacement d'un huissier pour signifier un acte, copie de pièces, honoraires d'un avocat choisi librement), sauf mécanisme d'aide pour les plus modestes, étudié à la dernière leçon. Confondre « justice gratuite » et « procès sans aucun coût » est la première illusion à perdre.

La fonction de juger obéit enfin à des principes propres, qui sont autant de garanties pour le justiciable. L'indépendance : le juge ne reçoit d'ordre de personne pour décider. L'impartialité : il ne doit avoir ni intérêt ni préjugé dans l'affaire. Le contradictoire : chaque partie peut connaître les arguments et les pièces de l'autre et y répondre — nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. La publicité : les audiences sont en principe publiques, pour que la justice soit visible, avec des exceptions classiques protégeant par exemple les mineurs ou la vie privée. La motivation : toute décision doit exposer ses raisons, afin que les parties comprennent et puissent, le cas échéant, la contester utilement.

L'essentiel
La justice est un service public continu, égal pour tous et adapté à la société ; le juge est payé par l'État et jamais par les parties (gratuité), sans que le procès soit pour autant sans aucun frais. Indépendance, impartialité, contradictoire, publicité et motivation garantissent un procès équitable.

Exemple — Les principes à l'épreuve de situations concrètes (cas fictifs)

```
PRINCIPE -> CE QU'IL CHANGE POUR LE JUSTICIABLE
(cas fictifs, raisonnement pédagogique)

Continuité
Le juge d'une affaire est malade : un collègue
le remplace, l'audience n'est pas perdue.
Égalité
Un commerçant fortuné et un apprenti suivent
la même procédure pour le même litige.
Gratuité
Aucune des parties ne paie le juge ; l'État
finance le service. Des frais d'actes peuvent
subsister selon la nature des démarches.
Indépendance
Une personnalité téléphone au juge pour
« recommander » un dossier : le juge doit
refuser toute influence et juger selon le droit.
Contradictoire
Une partie produit une pièce nouvelle :
l'autre doit pouvoir la lire et y répondre
avant la décision.
Motivation
Le jugement explique les faits retenus et
la règle appliquée : la partie qui perd
comprend pourquoi et peut exercer un recours.
```

À retenir

• Gratuité = le juge n'est jamais payé par les parties ; elle ne supprime pas tous les frais du procès.

• Continuité et égalité : le service fonctionne sans interruption et traite les justiciables selon les mêmes règles.

• Contradictoire et motivation : on ne juge personne sans l'entendre, et toute décision doit s'expliquer.

Exercice

Rattache chacune de ces situations fictives au principe qu'elle illustre ou qu'elle viole, en justifiant : a) un jugement condamne une personne qui n'a jamais reçu de convocation et n'a pas pu se défendre ; b) le greffe annonce qu'une audience est reportée parce que le magistrat est en formation, un remplaçant étant désigné ; c) un plaideur propose au juge une somme d'argent pour « accélérer » son dossier ; d) le jugement rendu se contente d'une phrase : « le demandeur a tort », sans aucune explication.

✔ Corrigé
a) Violation du contradictoire et des droits de la défense : juger quelqu'un sans l'avoir appelé ni entendu prive la décision de sa garantie essentielle, quelle que soit la solidité du dossier. b) Principe de continuité : le service s'organise pour que l'empêchement d'un magistrat ne paralyse pas les affaires ; c'est le remplacement, et non l'arrêt du service, qui est la réponse normale. c) Atteinte à la gratuité et à l'indépendance : le juge est rémunéré par l'État seul ; accepter de l'argent d'une partie détruirait son impartialité et exposerait les intéressés à des sanctions — la bonne réaction du plaideur est de refuser et de suivre la voie régulière. d) Violation de l'obligation de motivation : sans raisons exposées, la partie perdante ne peut ni comprendre ni contester efficacement, et le contrôle par les juridictions supérieures devient impossible. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 2 — L'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire au Mali

L'ordre judiciaire est l'ensemble des juridictions qui tranchent les litiges entre personnes privées et qui répriment les infractions pénales. Il se distingue classiquement, dans l'architecture malienne, des juridictions administratives — chargées des litiges avec l'administration — et de la juridiction constitutionnelle, déjà rencontrée dans DRO-L1-03. Ce cours est consacré à l'ordre judiciaire, celui que rencontre le plus souvent le justiciable : un loyer impayé, un divorce, un vol, un contrat mal exécuté relèvent de lui. Son organisation répond à une logique unique : rapprocher le juge du citoyen pour le premier examen, puis organiser le contrôle des décisions à des niveaux de plus en plus élevés.

Cette organisation prend la forme d'une pyramide à trois étages, que tu retrouveras dans tout le cours. À la base, les juridictions de premier degré examinent les affaires pour la première fois : elles entendent les parties, établissent les faits et appliquent la règle de droit. Au milieu, les cours d'appel offrent un second examen complet aux parties qui contestent la première décision. Au sommet, la Cour suprême ne rejuge pas les faits : elle contrôle que le droit a été correctement appliqué et assure, par ses décisions, l'unité d'interprétation des règles sur tout le territoire. Chaque juridiction exerce sa compétence sur un territoire déterminé par les textes, que l'on appelle son ressort : l'organisation exacte des ressorts relève des textes en vigueur.

À l'intérieur de chaque juridiction, trois familles d'acteurs font fonctionner la machine, et les leçons 6 et 7 leur sont consacrées. Les magistrats du siège sont les juges qui tranchent. Les magistrats du parquet, ou ministère public, représentent la société : ils exercent l'action publique en matière pénale et veillent, plus largement, à l'application de la loi. Le greffe, enfin, est le service administratif de la juridiction : il reçoit les demandes, tient les dossiers, organise les audiences et conserve les décisions. Retiens dès maintenant cette géographie : un degré, c'est un niveau de contrôle ; un ressort, c'est un territoire ; et une affaire progresse dans la pyramide uniquement par les voies de recours que les textes ouvrent.

L'essentiel
L'ordre judiciaire malien s'organise en pyramide : premier degré (premier examen des faits et du droit), cours d'appel (second examen complet), Cour suprême (contrôle du droit et unité d'interprétation). Chaque juridiction couvre un territoire, son ressort, fixé par les textes en vigueur.

Exemple — La pyramide de l'ordre judiciaire (schéma pédagogique, sans ressorts chiffrés)

```
ORDRE JUDICIAIRE — ORGANISATION CLASSIQUE

SOMMET
COUR SUPRÊME
- Contrôler l'application du droit
- Unifier l'interprétation des règles
^ pourvoi (contrôle du droit)
|
COURS D'APPEL
- Rejuger l'affaire en fait et en droit
- Confirmer ou réformer la première décision
^ appel (second examen)
|
BASE
JURIDICTIONS DE PREMIER DEGRÉ
- Examiner l'affaire pour la première fois
- Établir les faits, appliquer la règle
- Juridictions de droit commun et spécialisées

Dans chaque juridiction :
siège (juger) - parquet (requérir) - greffe
(tenir les dossiers et les audiences)
Le territoire de chaque juridiction (ressort)
est fixé par les textes en vigueur.
```

À retenir

- Trois étages, trois fonctions : examiner, rejuger, contrôler le droit.
- Le ressort est le territoire de compétence d'une juridiction ; il est fixé par les textes, pas par l'usage.
- Siège, parquet, greffe : trois familles d'acteurs présentes dans le fonctionnement de chaque juridiction.

Exercice

Classe chaque organe ou acteur fictif dans la pyramide (premier degré, appel, Cour suprême, ou « présent à tous les niveaux ») et justifie en une phrase : a) une juridiction qui entend pour la première fois les témoins d'un accident de la circulation ; b) une juridiction qui annule une décision parce que la règle appliquée n'était pas la bonne, sans réexaminer les faits ; c) une juridiction qui reprend entièrement un dossier déjà jugé, faits et droit, à la demande d'une partie ; d) le service qui conserve les dossiers et délivre les copies des jugements.

✔ Corrigé
a) Premier degré : établir les faits en entendant les témoins est le travail du premier examen. b) Cour suprême : contrôler la règle appliquée sans toucher aux faits est la signature du pourvoi, tranché au sommet de l'ordre judiciaire. c) Cour d'appel : rejuger en fait et en droit définit le second degré. d) Le greffe, présent dans chaque juridiction : il n'appartient à aucun étage de la pyramide des décisions, il est l'infrastructure qui rend les trois étages possibles. La méthode à retenir : pour situer un organe, demande-toi ce qu'il fait de l'affaire — la découvrir, la revoir entièrement, ou vérifier seulement le droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les juridictions de premier degré : compétences

Le premier degré est la porte d'entrée de la justice : c'est là que l'affaire est examinée pour la première fois, que les faits sont établis par les preuves et les témoignages, et que la règle de droit est appliquée au cas concret. Encore faut-il frapper à la bonne porte. Deux questions commandent le choix. La compétence d'attribution demande : quelle juridiction est désignée pour cette nature de litige ? La compétence territoriale demande ensuite : laquelle, géographiquement — classiquement, en matière civile, celle du lieu où demeure le défendeur, et en matière pénale, celle du lieu de l'infraction ou de la résidence de la personne poursuivie. Dans ce cours, on raisonne par la nature du litige ; les seuils éventuels en valeur et la carte exacte des ressorts relèvent des textes en vigueur.

En matière civile, les juridictions de premier degré de droit commun connaissent des litiges entre particuliers : contrats mal exécutés, dettes, loyers, troubles de voisinage, questions de famille comme le mariage, le divorce ou les successions, et réparation des dommages causés à autrui. En matière pénale, elles répriment les infractions commises sur leur ressort. Classiquement, les infractions se rangent en trois familles de gravité croissante — contraventions, délits, crimes — et la formation qui juge s'adapte à cette gravité : les affaires les plus graves, les crimes, relèvent classiquement d'une formation solennelle associant des juges professionnels et, selon les traditions de ce modèle, des citoyens tirés au sort. Plus l'enjeu est lourd, plus la formation est renforcée : c'est une garantie, pas un hasard.

La méthode d'orientation tient en quatre questions, à poser dans l'ordre. Qui sont les parties — particuliers, commerçants, employeur et salarié, administration ? Que demande-t-on — faire payer, annuler, réparer, punir ? Y a-t-il une infraction pénale au cœur du dossier ? Enfin, une juridiction spécialisée est-elle prévue pour cette famille d'affaires, ce qui renvoie à la leçon 5 ? Un même événement peut d'ailleurs ouvrir plusieurs portes : un accident de la route peut donner lieu à une poursuite pénale contre le conducteur et à une demande civile de réparation par la victime. Raisonner par nature avant de raisonner par lieu ou par montant est le réflexe que cette leçon veut installer durablement.

L'essentiel
Le premier degré établit les faits et applique le droit pour la première fois. On choisit la juridiction d'abord par la nature du litige (compétence d'attribution : civil, pénal, ou famille spécialisée), ensuite par le lieu (compétence territoriale), en laissant aux textes en vigueur les seuils et la carte exacte des ressorts.

Exemple — Grille d'orientation : cinq cas fictifs raisonnés par la nature du litige

```
CAS FICTIFS — ORIENTATION PAR LA NATURE

1. Une locataire fictive réclame à son bailleur
la restitution de sa caution en fin de bail.
Nature : civile (contrat entre particuliers)
-> premier degré civil de droit commun.

2. Un commerçant fictif est accusé d'avoir
vendu des produits volés.
Nature : pénale (infraction reprochée)
-> premier degré pénal du lieu des faits.

3. Deux époux fictifs demandent le divorce et
le règlement de ses effets sur les enfants.
Nature : civile, matière de la famille
-> premier degré civil, formation des
affaires familiales lorsqu'elle existe.

4. Un salarié fictif conteste son licenciement
et réclame des indemnités à son employeur.
Nature : litige du travail
-> juridiction spécialisée du travail
(leçon 5).

5. Deux commerçants fictifs s'opposent sur une
livraison non payée de marchandises.
Nature : commerciale (entre commerçants)
-> juridiction commerciale ou, selon
l'organisation en vigueur, la formation
compétente pour ces litiges.

Point de méthode : les sommes en jeu dans ces
cas sont des chiffres de cas fictifs ; elles
ne disent rien des seuils légaux éventuels,
qui relèvent des textes en vigueur.
```

À retenir

• Compétence d'attribution d'abord (la nature), compétence territoriale ensuite (le lieu).

• Civil : litiges entre particuliers ; pénal : infractions, classées classiquement en contraventions, délits et crimes.

• Un même événement peut ouvrir une voie pénale et une voie civile distinctes.

Exercice

Oriente chacun de ces cas fictifs en justifiant par la nature du litige : a) une cliente fictive assigne le tailleur qui a perdu le tissu confié pour une robe de cérémonie et demande réparation ; b) le ministère public poursuit un conducteur fictif pour conduite en état d'ivresse ayant causé un accident ; c) la victime de cet accident demande au conducteur le remboursement de ses frais de soins et de la réparation de sa moto.

✔ Corrigé

a) Nature civile : un contrat (dépôt et prestation) mal exécuté entre particuliers, avec une demande de réparation — premier degré civil de droit commun du ressort concerné. b) Nature pénale : une infraction est reprochée à une personne ; c'est le parquet qui exerce l'action publique et la juridiction pénale du lieu des faits qui juge, la formation dépendant de la gravité de l'infraction retenue. c) Nature civile à nouveau, bien que née du même accident que le cas b : la victime ne demande pas de punir mais de réparer son préjudice ; selon l'organisation prévue par les textes, cette demande peut être portée devant la juridiction civile ou se greffer sur le procès pénal — le point précis est à vérifier dans les textes en vigueur. La leçon du trio : on ne classe pas un dossier à son « histoire », on le classe à sa demande et à sa nature. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Les cours d'appel et la Cour suprême du Mali

L'appel est la voie de recours ordinaire qui concrétise le principe du double degré de juridiction : la partie qui s'estime mal jugée demande à une cour d'appel de reprendre l'affaire. Ce second examen est complet : la cour réexamine les faits — elle peut entendre à nouveau les arguments, discuter les preuves — et le droit, puis elle confirme la décision si elle l'approuve ou la réforme si elle la juge erronée, en la remplaçant par la sienne. L'appel n'est cependant pas ouvert contre toutes les décisions : classiquement, certaines décisions, prévues par les textes, sont rendues en dernier ressort, c'est-à-dire sans appel possible, notamment pour éviter d'éterniser les litiges les plus simples. Les délais et les formes pour exercer ces recours relèvent des textes en vigueur et doivent être vérifiés avant toute démarche.

Au-dessus des cours d'appel se trouve la Cour suprême, au sommet de l'ordre judiciaire. Son rôle est différent en nature, et la confusion est l'erreur classique de première année : la Cour suprême n'est pas un troisième degré de juridiction. Saisie par un pourvoi, elle ne reprend ni les faits ni les preuves ; elle contrôle uniquement que les juges du fond ont correctement appliqué la règle de droit et respecté les formes qui garantissent un procès équitable. Deux issues classiques : le rejet, si le droit a été correctement appliqué — la décision devient alors définitive — ou la cassation, si une erreur de droit est constatée : la décision est annulée et l'affaire est en principe renvoyée devant une juridiction du fond pour être rejugée, cette fois sur la bonne règle.

Ce contrôle du droit donne à la Cour suprême une seconde fonction, tout aussi importante : unifier l'interprétation. Sans elle, la même règle pourrait être comprise différemment selon les régions du pays, et l'égalité des citoyens devant la loi ne serait plus qu'un slogan. En cassant les décisions qui s'écartent de la bonne interprétation, la Cour suprême fait connaître le sens qu'elle retient des règles, et les juges du fond s'y conforment dans les affaires suivantes : c'est ainsi que naît une jurisprudence cohérente à l'échelle du pays. Ses formations s'organisent classiquement par familles de matières — affaires civiles et pénales, affaires administratives, questions de comptes publics selon l'architecture retenue par les textes en vigueur — sans que ce cours fige une composition qui relève de ces textes.

L'essentiel
L'appel fait rejuger l'affaire en fait et en droit par la cour d'appel : c'est le second degré. Le pourvoi devant la Cour suprême n'est pas un troisième procès : il contrôle uniquement le droit ; rejet, la décision devient définitive, cassation, elle est annulée et renvoyée au fond.

Exemple — Parcours d'une affaire fictive, du premier degré au pourvoi (étapes, sans délais chiffrés)

```
AFFAIRE FICTIVE : un client réclame à un
atelier la réparation d'une machine livrée
endommagée — litige civil entre particuliers.

ÉTAPE 1 — Premier degré
Le tribunal entend les parties, examine le
bon de livraison et une expertise, puis
condamne l'atelier à réparer.

ÉTAPE 2 — Appel formé par l'atelier
La cour d'appel reprend tout : les faits
(la machine était-elle déjà fragile ?) et
le droit (quelle règle de responsabilité ?).
Elle peut confirmer ou réformer.

ÉTAPE 3 — Pourvoi devant la Cour suprême
Une partie soutient que la cour d'appel a
appliqué une mauvaise règle.
La Cour suprême ne réentend pas les témoins
et ne rediscute pas l'expertise : elle
vérifie le droit.

ISSUES DU POURVOI
Rejet : la décision d'appel devient
définitive.
Cassation : la décision est annulée et
l'affaire est renvoyée devant une
juridiction du fond pour être rejugée
sur la règle exacte.

Les formes et les délais de ces recours
relèvent des textes en vigueur.
```

À retenir

• Appel = on rejoue le match entièrement ; pourvoi = on vérifie seulement que l'arbitre a appliqué la bonne règle.

• La Cour suprême, juge du droit, casse et renvoie : elle ne substitue pas son jugement des faits à celui des juges du fond.

• En unifiant l'interprétation, la Cour suprême protège l'égalité des citoyens devant la loi sur tout le territoire.

Exercice

Pour chaque affirmation fictive d'un étudiant pressé, dis si elle est juste ou fausse et corrige-la : a) « La Cour suprême va réentendre mes témoins et décider qui dit vrai. » b) « La cour d'appel peut complètement changer la décision du premier juge, même sur les faits. » c) « Si la Cour suprême casse, c'est elle qui fixe définitivement le montant de ma réparation. » d) « Toutes les décisions peuvent toujours faire l'objet d'un appel. »

✔ Corrigé

a) Faux : la Cour suprême contrôle le droit, elle ne réentend ni témoins ni preuves ; l'appréciation des faits appartient aux juges du fond. b) Juste : l'appel est un réexamen complet, en fait et en droit ; la cour peut confirmer, mais aussi réformer et juger différemment. c) Faux : en cas de cassation, la Cour suprême annule la décision entachée d'une erreur de droit et renvoie l'affaire devant une juridiction du fond, qui fixera à nouveau le montant en appliquant la règle exacte. d) Faux : certaines décisions sont rendues en dernier ressort, sans appel possible, selon ce que prévoient les textes ; resterait alors, le cas échéant, la seule voie du pourvoi sur le droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Les juridictions spécialisées

À côté des juridictions de droit commun, l'ordre judiciaire comprend classiquement des juridictions spécialisées, créées pour des familles d'affaires qui exigent une connaissance particulière ou une protection renforcée. La spécialisation répond à trois logiques. La technicité : certains contentieux, comme les relations commerciales, gagnent à être jugés par des formations qui connaissent les usages du domaine. La protection : certains justiciables, comme les mineurs, appellent des règles et une démarche propres. La composition mixte : classiquement, certaines de ces juridictions associent des magistrats professionnels et des représentants des milieux concernés — employeurs et salariés, commerçants — pour rapprocher la décision des réalités du terrain.

Quatre familles classiques sont à connaître. Les litiges du travail — licenciement, salaires impayés, conditions d'exécution du contrat de travail — relèvent d'une juridiction spécialisée du travail, car le rapport entre employeur et salarié est un rapport inégal que le droit encadre spécialement. Les litiges commerciaux — entre commerçants, à propos de leurs actes de commerce — relèvent d'une juridiction ou d'une formation commerciale. Les affaires impliquant des mineurs, qu'ils soient

auteurs d'infractions ou en danger, relèvent de juridictions pour mineurs, dont la logique associe sanction éventuelle et finalité éducative, avec des règles protectrices comme la limitation de la publicité. Les infractions proprement militaires peuvent enfin relever de juridictions militaires, en raison du statut particulier des personnes et des faits concernés.

Une précision essentielle évite bien des erreurs : spécialisée ne signifie pas indépendante du reste de l'ordre judiciaire. Ces juridictions appliquent les mêmes principes du service public de la justice, leurs décisions s'insèrent dans le même système de recours — appel devant la cour d'appel, pourvoi éventuel devant la Cour suprême — et les justiciables y bénéficient des mêmes garanties. Enfin, leur existence exacte, leur siège et l'étendue de leurs compétences dépendent des textes en vigueur : une famille d'affaires peut, selon l'organisation du moment, être confiée à une juridiction autonome ou à une formation spécialisée au sein d'une juridiction de droit commun. La fonction demeure ; la structure qui la porte peut changer.

L'essentiel
Les juridictions spécialisées traitent des familles d'affaires exigeantes ou protectrices : travail, commerce, mineurs, matière militaire. Elles appliquent les mêmes principes que les autres juridictions et leurs décisions suivent les mêmes voies de recours ; leur organisation exacte relève des textes en vigueur.

Exemple — Les juridictions spécialisées par familles de matières (présentation classique)

```
FAMILLE -> POURQUOI UNE FORMATION SPÉCIALE

Travail
Licenciements, salaires, contrat de travail.
Un rapport inégal à encadrer, des acteurs
du monde du travail à associer.

Commerce
Litiges entre commerçants, actes de
commerce. La connaissance des usages
professionnels y est précieuse.

Mineurs
Mineurs auteurs d'infractions ou en
danger. Protection renforcée et finalité
éducative de la décision.

Militaire
Infractions liées au statut et au service
des militaires. Une matière régie par
des règles propres.

POINTS COMMUNS
- Mêmes principes du service public (leçon 1)
- Mêmes voies de recours : appel, pourvoi
- Existence, siège et compétence exacte :
textes en vigueur à consulter
```

À retenir

• On spécialise pour la technicité, pour la protection, ou pour associer les milieux concernés au jugement.

• Travail, commerce, mineurs, militaire : quatre familles classiques à savoir reconnaître dans un cas pratique.

• Spécialisée ne veut pas dire hors système : mêmes garanties, mêmes recours, organisation fixée par les textes en vigueur.

Exercice

Pour chaque cas fictif, indique la famille de juridiction spécialisée concernée — ou explique pourquoi le droit commun suffit — en justifiant : a) une apprentie fictive réclame à son employeur le paiement d'heures supplémentaires jamais réglées ; b) un adolescent fictif est poursuivi pour le vol d'un téléphone et le juge s'interroge aussi sur sa situation familiale ; c) deux voisines fictives se disputent la limite de leurs parcelles d'habitation ; d) une société fictive assigne un fournisseur fictif, lui-même commerçant, pour des marchandises livrées défectueuses.

✔ Corrigé

a) Famille du travail : le litige naît d'un contrat de travail entre employeur et salariée ; la juridiction spécialisée du travail est la porte désignée par la nature du litige. b) Famille des mineurs : l'auteur présumé est mineur, ce qui déclenche les règles protectrices et la démarche éducative propres à cette matière, au-delà de la seule question du vol. c) Droit commun civil : un litige foncier entre particuliers, sans lien avec le travail, le commerce ou un mineur ; aucune spécialisation ne s'impose, c'est le premier degré civil qui connaît de l'affaire. d) Famille commerciale : les deux parties sont commerçantes et le litige porte sur un acte de commerce (une livraison entre professionnels) ; selon l'organisation en vigueur, il relèvera d'une juridiction commerciale ou de la formation compétente pour ces litiges. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les magistrats : statut et garanties

Le mot magistrat recouvre deux familles que tout, ou presque, oppose, et que la première année confond volontiers. Les magistrats du siège sont les juges : assis, dit la tradition, ils tranchent les litiges et les poursuites en toute indépendance. Les magistrats du parquet forment le ministère public : debout pour prendre la parole à l'audience, ils représentent la société. En matière pénale, ce sont eux qui exercent l'action publique — ils décident, selon les éléments réunis, de poursuivre ou non et requièrent l'application de la loi devant les juridictions ; ils interviennent aussi, plus largement, pour veiller au respect de la légalité dans certaines matières civiles lorsque l'ordre public est en jeu.

Cette différence de fonction explique une différence de statut. Les magistrats du parquet sont classiquement organisés de manière hiérarchisée et entretiennent un lien avec le pouvoir exécutif, qui peut leur adresser des orientations de politique pénale générale — par exemple privilégier la lutte contre une forme de délinquance — sans

jamais pouvoir leur imposer, dans un dossier individuel, une décision déterminée au mépris de leur appréciation régulière des faits ; la frontière exacte de ce lien est fixée par les textes en vigueur et fait partie des grands débats classiques sur l'indépendance de la justice. Les magistrats du siège, au contraire, ne reçoivent d'instruction de personne pour juger : c'est la condition même de leur impartialité entre les parties.

Le statut des magistrats du siège est donc entouré de garanties, que tu dois connaître comme un système. La nomination suit des procédures prévues par les textes, et un organe classique de garantie — un conseil supérieur de la magistrature, dans les architectures de cette famille — intervient classiquement pour donner des avis sur les nominations et statuer en matière disciplinaire, afin d'éloigner les décisions de carrière des pressions du moment. L'inamovibilité signifie que le magistrat du siège ne peut pas être déplacé, affecté ailleurs ou rétrogradé sans son consentement, hors les cas et les procédures prévus par les textes : on ne peut pas éloigner un juge parce que ses décisions déplaisent. La discipline, enfin, sanctionne les manquements aux devoirs de la fonction — impartialité, réserve, probité, secret des délibérations — dans le cadre d'une procédure où le magistrat peut se défendre. Garanties et devoirs sont les deux faces du même statut : le magistrat est protégé pour pouvoir rester exigeant envers lui-même.

L'essentiel
Deux familles : le siège juge en indépendance, le parquet requiert au nom de la société dans un cadre hiérarchisé. Le magistrat du siège est protégé par des garanties classiques — nomination encadrée, rôle d'un organe de garantie, inamovibilité — et tenu par des devoirs stricts d'impartialité, de réserve et de probité.

Exemple — Fiche des garanties du magistrat (présentation classique)

```
SIÈGE ET PARQUET : DEUX STATUTS

Magistrats du siège (les juges)
- Fonction : trancher, en indépendance
- Instructions pour juger : aucune
- Garantie clé : l'inamovibilité
(pas de déplacement imposé sans
consentement, hors cas prévus)

Magistrats du parquet (ministère public)
- Fonction : poursuivre et requérir
au nom de la société
- Organisation : hiérarchisée
- Lien classique avec l'exécutif :
orientations générales de politique
pénale, jamais une décision imposée
dans un dossier individuel

GARANTIES COMMUNES (architecture classique)
- Nomination selon les procédures prévues
- Avis ou rôle d'un conseil supérieur de
la magistrature (organe de garantie)
- Discipline encadrée, avec possibilité
pour le magistrat de se défendre
- Devoirs : impartialité, réserve, probité,
secret des délibérations

Le détail du statut relève des textes
en vigueur, à consulter au Journal officiel.
```

À retenir

- Siège = juger sans recevoir d'instruction ; parquet = requérir au nom de la société, dans une organisation hiérarchisée.
- L'inamovibilité empêche d'éloigner un juge dont les décisions déplaisent : c'est une garantie pour le justiciable, pas un privilège gratuit.
- Un organe de garantie de type conseil supérieur de la magistrature intervient classiquement sur les carrières et la discipline.

Exercice

Analyse ces trois situations fictives au regard du statut des magistrats : a) après un jugement qui a mécontenté un notable local, celui-ci demande à l'administration de « muter le juge loin d'ici » ; b) le responsable hiérarchique d'un parquet adresse à ses magistrats une note générale les invitant à traiter en priorité les dossiers de violences faites aux personnes ; c) un magistrat du siège accepte régulièrement des cadeaux d'un commerçant dont les affaires passent devant sa juridiction.

✔ Corrigé
a) L'inamovibilité s'y oppose : un magistrat du siège ne peut être déplacé sans son consentement, hors cas prévus par les textes et procédures régulières ; céder à une telle demande reviendrait à punir un juge pour ses décisions et à détruire la confiance de tous les autres justiciables. b) Situation classique du parquet : recevoir des orientations générales de politique pénale relève du fonctionnement hiérarchisé du ministère public ; la limite serait une injonction visant un dossier individuel déterminé pour y imposer une issue, ce qui sortirait du cadre des orientations générales. c) Manquement grave aux devoirs de probité et d'impartialité : accepter des avantages d'un justiciable habituel expose le magistrat à une procédure disciplinaire, dans laquelle il pourra présenter sa défense, et jette une suspicion sur toutes les décisions concernées. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Les auxiliaires de justice : avocats, huissiers, notaires, greffiers

Autour des magistrats gravite une constellation de professionnels sans lesquels le procès n'existerait pas matériellement : les auxiliaires de justice. L'avocat est le plus connu. Professionnel indépendant, organisé au sein d'un ordre — le barreau, dirigé classiquement par un bâtonnier — il conseille son client, rédige des actes et des conclusions, et le représente ou l'assiste devant les juridictions, où il plaide sa cause. Il est tenu au secret professionnel : ce que son client lui confie pour sa défense ne peut être divulgué. Son indépendance est une garantie pour le justiciable : l'avocat n'est ni un employé du juge ni un porte-parole de l'administration, il est la voix d'une partie, dans le respect des règles de sa profession.

L'huissier de justice est un officier ministériel classique : il détient de l'État le monopole de certaines missions. Il signifie les actes, c'est-à-dire qu'il les remet officiellement aux personnes concernées — c'est cette remise régulière qui fait courir les délais et garantit que chacun sait qu'un procès le vise. Il exécute les décisions de justice, par exemple en procédant aux saisies prévues lorsque le perdant n'exécute pas volontairement. Il dresse aussi des constats : ses procès-verbaux décrivent des faits matériels — un local inondé, un chantier abandonné — avec une force probante particulière, car ils émanent d'un officier assermenté. Le greffier, de son côté, est la mémoire de la juridiction : il reçoit les demandes, tient les dossiers, assiste aux audiences dont il dresse la trace, rédige matériellement les décisions sous l'autorité des magistrats, les conserve et en délivre des copies. Sans greffe, il n'y aurait ni dossier, ni preuve du jugement, ni copie à exécuter.

Le notaire, enfin, est un officier public qui confère l'authenticité aux actes : vente d'un immeuble, donation, testament, certains contrats importants. L'acte authentique, reçu et conservé par le notaire — qui en garde l'original, appelé minute — a une date certaine et une force probante renforcée : on ne peut guère contester ce qu'il constate. Le notaire conseille aussi les parties en toute impartialité, à la différence de l'avocat qui défend un camp. Retiens la complémentarité des quatre métiers : l'avocat défend et conseille une partie, le notaire authentifie et conseille toutes les parties,

l'huissier transmet et exécute, le greffier enregistre et conserve. Confondre leurs rôles, c'est risquer d'adresser sa demande au mauvais professionnel.

L'essentiel
Quatre auxiliaires, quatre fonctions : l'avocat conseille et défend une partie sous le sceau du secret ; l'huissier signifie les actes, les exécute et constate les faits ; le greffier tient les dossiers, les audiences et conserve les décisions ; le notaire authentifie les actes et conseille impartialement toutes les parties.

Exemple — Fiches métiers comparées : quatre auxiliaires, quatre fonctions

```
QUI FAIT QUOI ? (présentation classique)

AVOCAT
- Pour qui : une partie, son client
- Missions : conseiller, rédiger, plaider,
représenter devant les juridictions
- Trait clé : indépendance, secret
professionnel, ordre du barreau

HUISSIER
- Pour qui : la régularité des actes
- Missions : signifier les actes, exécuter
les décisions, dresser des constats
- Trait clé : officier ministériel,
procès-verbaux à force probante

GREFFIER
- Pour qui : la juridiction elle-même
- Missions : recevoir les demandes, tenir
les dossiers et les audiences, conserver
les décisions, délivrer les copies
- Trait clé : la mémoire officielle
du procès

NOTAIRE
- Pour qui : toutes les parties à l'acte
- Missions : authentifier ventes,
donations, testaments ; conseiller
- Trait clé : officier public, l'acte
authentique a date certaine

Le statut détaillé de chaque profession
relève des textes en vigueur.
```

À retenir

- L'avocat défend un camp ; le notaire, impartial, authentifie pour tous ; l'huissier transmet et exécute ; le greffier conserve.
- La signification par huissier est ce qui rend un acte officiellement porté à la connaissance de son destinataire.

• Le secret professionnel de l'avocat et la force probante des actes d'huissier et de notaire sont des garanties, pas des formalités.

Exercice

Indique l'auxiliaire compétent pour chaque besoin fictif et justifie : a) une commerçante veut que la décision condamnant son débiteur soit officiellement remise à celui-ci, puis exécutée car il refuse de payer ; b) un couple achète un terrain bâti et veut un acte dont la date et le contenu ne puissent pas être contestés ; c) un héritier veut retrouver la copie officielle du jugement qui a réglé la succession de son père ; d) une salariée licenciée veut être conseillée puis défendue dans son litige avec son employeur.

✔ Corrigé

a) L'huissier : la signification officielle de la décision et, en cas de refus d'exécution volontaire, la mise en œuvre des voies d'exécution prévues sont ses missions classiques. b) Le notaire : l'acte authentique qu'il reçoit donne à la vente une date certaine et une force probante renforcée, et il conseille les deux parties impartialement. c) Le greffe de la juridiction qui a rendu le jugement : c'est lui qui conserve les décisions et en délivre les copies ; ni l'avocat ni l'huissier ne détiennent les originaux des jugements. d) L'avocat : conseiller une partie, construire son argumentation et la défendre devant la juridiction compétente — ici, compte tenu de la nature du litige, celle du travail — est exactement sa fonction. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 8 — L'accès au droit et l'aide juridictionnelle

Les leçons précédentes ont décrit une machine ; cette dernière leçon pose la question décisive : qui peut réellement s'en servir ? L'accès au droit est plus large que l'accès au juge. Il comprend d'abord l'information : connaître ses droits, savoir qu'un délai peut courir, comprendre à quelle porte frapper. Classiquement, cet accès est favorisé par des consultations juridiques — permanences d'avocats, associations d'aide aux victimes ou de consommateurs, services d'information des juridictions et des collectivités — et par la possibilité de régler beaucoup de conflits sans procès : négociation, médiation, transaction. Un justiciable bien informé évite souvent le tribunal ; un justiciable ignorant peut perdre un droit sans jamais avoir vu un juge.

Reste le coût. Même si le juge n'est pas payé par les parties, un procès peut engendrer des frais : honoraires d'avocat, actes d'huissier, déplacements. Pour que l'égalité devant la justice ne soit pas un principe en trompe-l'œil, les systèmes de cette famille organisent classiquement une aide juridictionnelle : l'État prend en charge, en tout ou en partie, les frais de justice des personnes dont les ressources sont modestes, selon des conditions et une procédure fixées par les textes en vigueur — dont ce cours ne fige ni les seuils ni les formes. La demande s'instruit sur dossier : le demandeur expose sa situation et l'affaire concernée, des pièces justificatives sont examinées, et la décision peut être une admission totale, une admission partielle — l'État ne prend alors qu'une partie des frais — ou un refus, qui peut en principe être contesté selon les

voies prévues.

Trois confusions doivent être dissipées pour terminer. L'aide juridictionnelle n'est pas l'assurance protection juridique : celle-ci est un contrat privé, souscrit auprès d'un assureur, qui prend en charge certains frais selon ses clauses. Elle n'est pas non plus la gratuité de l'avocat : l'avocat qui assiste un bénéficiaire de l'aide est rémunéré, mais par l'État, selon les règles prévues, et le bénéficiaire peut classiquement choisir son avocat ou, s'il n'en connaît pas, s'en voir désigner un par l'ordre des avocats. Elle n'efface pas non plus toutes les dépenses imaginables : elle couvre les frais qu'elle vise, dans les limites des textes. Bien comprise, elle est la traduction concrète du principe d'égalité de la première leçon : le droit d'aller devant le juge ne doit pas dépendre de l'épaisseur du portefeuille.

L'essentiel
L'accès au droit commence par l'information et les modes amiables ; l'aide juridictionnelle prend ensuite en charge, totalement ou partiellement, les frais de justice des personnes aux ressources modestes, selon les conditions des textes en vigueur. Elle se distingue de l'assurance protection juridique, et l'avocat du bénéficiaire est payé par l'État, non « gratuit ».

Exemple — Dossier fictif de demande d'aide : les étapes, décrites sans seuils chiffrés

```
CAS FICTIF : une vendeuse de marché, aux
revenus modestes, doit contester en justice
la saisie de son étal et de ses marchandises
par un créancier. Parcours type, en général :

ÉTAPE 1 — S'informer
Elle se rend à une permanence d'information
ou au greffe : on lui explique la voie
possible et l'existence de l'aide.

ÉTAPE 2 — Constituer la demande
Elle remplit le dossier prévu : identité,
situation et ressources, description de
l'affaire. Aucun chiffre de seuil n'est
avancé ici : les conditions exactes sont
celles des textes en vigueur.

ÉTAPE 3 — Instruction et décision
Le service compétent examine les pièces.
Issues classiques : admission totale,
admission partielle, ou refus motivé,
susceptible de recours selon les textes.

ÉTAPE 4 — L'avocat
Elle choisit un avocat ou, à défaut, un
avocat lui est désigné par l'ordre.
L'avocat est rémunéré par l'État selon
les règles prévues — il n'est pas
« gratuit », il est pris en charge.

ÉTAPE 5 — Le procès suit son cours
Avec les mêmes garanties que tout autre
justiciable (leçon 1).
```

À retenir

- Accès au droit d'abord : information, consultation, modes amiables — le procès n'est qu'une voie parmi d'autres.
- L'aide juridictionnelle : une prise en charge publique, totale ou partielle, conditionnée par les ressources, selon les textes en vigueur.
- Ni assurance privée, ni avocat « gratuit » : l'avocat du bénéficiaire est rémunéré par l'État selon les règles prévues.

Exercice

Corrige les idées reçues de ce dialogue fictif, en expliquant à chaque fois le mécanisme exact : a) « L'aide juridictionnelle, c'est quand l'avocat travaille pour rien. » b) « J'ai une assurance avec protection juridique, donc l'État paiera mes frais au titre de l'aide juridictionnelle. » c) « Si on m'accorde l'aide, tous mes frais, quels qu'ils soient, seront couverts entièrement. »

✔ Corrigé
a) Inexact : l'avocat est rémunéré, mais par l'État et selon les règles prévues, précisément parce qu'un travail de défense ne peut pas reposer sur la charité ; ce qui change pour le bénéficiaire, c'est qui paie, pas le fait d'être payé. b) Confusion de deux mécanismes : l'assurance protection juridique est un contrat privé dont la couverture dépend de ses clauses ; l'aide juridictionnelle est un dispositif public, conditionné par les ressources selon les textes en vigueur. L'une ne déclenche pas l'autre. c) Inexact : l'admission peut être partielle, et l'aide couvre les frais qu'elle vise dans les limites prévues ; d'autres dépenses peuvent rester à la charge du justiciable. Il faut donc lire attentivement la décision d'admission et vérifier son étendue exacte. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Orienter quatre justiciables fictifs

Pour chacun des quatre justiciables fictifs suivants, indique le parcours probable dans l'ordre judiciaire (juridiction de premier degré adaptée, puis voies de recours possibles en principe) et justifie par la nature du litige : 1) un boutiquier réclame à un client le paiement d'une dette née de marchandises vendues à crédit pour une somme de 450 000 francs (chiffre du cas fictif, sans rapport avec un éventuel seuil légal) ; 2) une employée conteste le non-paiement de ses salaires et son licenciement ; 3) un jeune homme est poursuivi pour coups et blessures volontaires lors d'une bagarre ; 4) la victime du cas 3 réclame la réparation de son préjudice.

✔ Corrigé du TD 1
1) Nature civile et commerciale entre particuliers et commerçant : la demande relève du premier degré compétent pour ce type de litige — selon l'organisation en vigueur, juridiction commerciale ou formation compétente pour les litiges de cette nature ; la partie perdante pourra en principe exercer l'appel, puis éventuellement un pourvoi sur le droit. Le montant n'est utilisé ici que comme donnée du cas : il ne fonde pas le raisonnement, qui repose sur la nature. 2) Nature sociale : le litige naît d'un contrat de travail ; la porte est la juridiction spécialisée du travail, avec les mêmes voies de recours que les autres juridictions de premier degré. 3) Nature pénale : le parquet exerce l'action publique et la juridiction pénale du lieu des faits juge, dans une formation adaptée à la gravité des faits reprochés. 4) Nature civile, quoique née des mêmes faits que le cas 3 : la victime demande réparation et non punition ; sa demande peut suivre la voie civile ou, selon les textes en vigueur, se rattacher au procès pénal — point à vérifier dans ces textes. Fil conducteur des quatre réponses : qualifier la nature, trouver la porte du premier degré, puis suivre la pyramide des recours. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

TD 2 — Appel ou pourvoi : choisir la bonne voie

Dans chaque situation fictive, dis si la voie envisageable est l'appel, le pourvoi, ou aucun des deux, et devant quelle juridiction, en justifiant : a) une partie estime que les témoins ont été mal appréciés et que le premier juge s'est trompé sur les faits ; b) une partie soutient que la cour d'appel a appliqué une règle qui ne correspond pas à son litige ; c) une partie veut faire réentendre tous les témoins par la Cour suprême ; d) une partie est mécontente d'une décision rendue en dernier ressort et veut un nouvel examen complet des faits.

✔ Corrigé du TD 2
a) L'appel : contester l'appréciation des faits relève du réexamen complet qu'opère la cour d'appel, juge du fait comme du droit. b) Le pourvoi devant la Cour suprême : reprocher à la cour d'appel une erreur sur la règle applicable est exactement le contrôle du droit ; si l'erreur est établie, la décision sera cassée et l'affaire renvoyée au fond. c) Aucune des deux voies sous cette forme : la Cour suprême ne réentend jamais les témoins ; ce souhait confond le pourvoi avec un troisième degré, qui n'existe pas dans cette architecture. d) Aucun nouvel examen complet n'est possible : le dernier ressort ferme la voie de l'appel ; selon les textes en vigueur, il peut rester le pourvoi, mais limité au contrôle du droit. La ligne de partage à mémoriser : les faits appartiennent aux juges du fond — premier degré puis appel —, le droit appartient en dernier mot à la Cour suprême. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire une fiche d'orientation pour un point d'accueil

Tu participes, dans le cadre d'un stage fictif, à l'accueil d'un point d'information juridique. Rédige une fiche d'orientation d'une page destinée aux visiteurs, qui doit comporter : 1) les trois questions à poser pour qualifier la nature d'un litige ; 2) un tableau reliant chaque grande famille de litiges à la juridiction de premier degré probable ; 3) le rappel des voies de recours en principe (appel, pourvoi) et de leurs objets respectifs ; 4) la conduite à tenir si la personne a peu de ressources ; 5) en encadré, la règle de méthode : vérifier les textes en vigueur au Journal officiel avant toute affirmation définitive.

✔ Attendus du TP 1
Attendus : 1) Les trois questions reprennent la méthode du cours — qui sont les parties ? que demande-t-on (payer, réparer, annuler, punir) ? y a-t-il une infraction ou une famille spécialisée concernée (travail, commerce, mineur) ? 2) Le tableau doit raisonner par nature et non par montant : civil de droit commun pour les litiges entre particuliers, pénal pour les infractions, formations spécialisées pour le travail, le commerce et les mineurs, avec la mention que l'organisation exacte dépend des textes en vigueur. 3) L'appel y est décrit comme un réexamen en fait et en droit devant la cour d'appel, le pourvoi comme un contrôle du droit devant la Cour suprême, sans aucun délai chiffré. 4) La rubrique ressources oriente vers l'information gratuite, les permanences de consultation et la demande d'aide juridictionnelle, en précisant que l'avocat du bénéficiaire est rémunéré par l'État. 5) L'encadré de méthode, enfin, doit figurer visiblement : une fiche d'orientation aide à raisonner, elle ne remplace ni les textes officiels ni le conseil d'un professionnel du droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un étudiant affirme : « Le procureur est le chef des juges ; il peut leur ordonner de condamner. » Démonte cette affirmation point par point.

✔ Corrigé
Premier point : le parquet et le siège sont deux familles distinctes ; le procureur dirige ses propres services, pas les juges du siège. Deuxième point : le magistrat du siège ne reçoit d'instruction de personne pour juger ; une condamnation ordonnée serait la négation de l'indépendance et de l'impartialité. Troisième point : le rôle du parquet au procès pénal est de requérir — demander l'application de la loi, y compris en faveur de l'innocence si les éléments l'imposent — tandis que décider appartient au siège seul. L'affirmation confond donc hiérarchie interne au parquet et autorité sur le siège, qui n'existe pas dans cette architecture. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un justiciable fictif s'étonne : « On m'avait dit que la justice était gratuite, et pourtant l'huissier me réclame des frais pour remettre un acte, et mon voisin paie son avocat. » Explique-lui la situation sans contredire le principe de gratuité.

✔ Corrigé
Le principe de gratuité porte sur la décision elle-même : aucun justiciable ne paie le juge, dont le traitement est assuré par l'État — c'est ce qui garantit que la décision ne s'achète pas. Mais un procès fait circuler des actes et mobilise des professionnels : la signification par huissier et les honoraires d'un avocat librement choisi sont des frais distincts du prix de la justice, qui peuvent exister selon la nature des démarches. Pour les personnes aux ressources modestes, l'aide juridictionnelle peut prendre en charge tout ou partie de ces frais selon les textes en vigueur. Le voisin, lui, paie le professionnel qu'il a choisi : c'est le prix d'un service, non celui du jugement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 3

Distingue, en quelques lignes chacun et avec un exemple fictif, le constat d'huissier et l'acte authentique du notaire : qui les établit, à quoi servent-ils, quelle est leur force particulière ?

✔ Corrigé
Le constat est dressé par l'huissier : il décrit des faits matériels qu'il a personnellement observés — par exemple l'état d'un local commercial inondé avant travaux — et son procès-verbal fait foi de ces constatations sauf preuve contraire, ce qui en fait une preuve précieuse pour un litige futur. L'acte authentique est reçu par le notaire : il constate une volonté juridique — par exemple la vente d'une parcelle bâtie entre deux personnes fictives — avec une date certaine et une force probante renforcée, et il est conservé par le notaire qui en délivre des copies. Différence de logique : l'huissier photographie des faits par écrit, le notaire habille un accord ou une volonté d'une forme qui le rend difficilement contestable. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le principe de gratuité de la justice signifie que…

   A) Le procès ne coûte jamais rien, sous aucune forme

   B) Le juge n'est pas payé par les parties : l'État finance le service, même si certains frais d'actes peuvent exister

   C) L'avocat est obligatoirement gratuit pour tout le monde

2. L'appel devant la cour d'appel permet…

   A) Uniquement de vérifier la régularité des formes

   B) De faire contrôler la règle de droit par la Cour suprême

   C) Un réexamen complet de l'affaire, en fait et en droit

3. Le pourvoi devant la Cour suprême porte sur…

A) Le contrôle de l'application du droit, sans réexamen des faits

B) Un nouvel examen des témoignages et des preuves

C) La fixation directe du montant des réparations

4. Une juridiction de premier degré est celle qui…

A) Rend toujours des décisions sans recours possible

B) Examine l'affaire pour la première fois, établit les faits et applique le droit

C) Ne connaît que des affaires pénales

5. Un litige entre un salarié et son employeur au sujet d'un licenciement relève classiquement…

A) De la juridiction constitutionnelle

B) Du notaire du lieu de travail

C) De la juridiction spécialisée du travail

6. L'inamovibilité du magistrat du siège signifie qu'il…

A) Ne peut pas être déplacé sans son consentement, hors les cas prévus par les textes

B) Ne peut jamais faire l'objet d'une procédure disciplinaire

C) Peut refuser d'appliquer les lois qu'il désapprouve

7. Signifier officiellement une décision et procéder à son exécution relèvent classiquement…

A) Du greffier de la juridiction

B) De l'huissier de justice

C) Du bâtonnier de l'ordre des avocats

8. L'aide juridictionnelle est…

A) Une assurance privée souscrite auprès d'un assureur

B) L'obligation pour tout avocat de travailler gratuitement

C) Une prise en charge par l'État, totale ou partielle, des frais de justice des personnes aux ressources modestes, selon les textes en vigueur

9. Le greffier d'une juridiction est chargé notamment de…

A) Plaider la cause des parties démunies

B) Tenir les dossiers, assister aux audiences et conserver les décisions

C) Authentifier les ventes d'immeubles

10. Pour affirmer l'organisation exacte d'une juridiction à un moment donné, il faut…

A) Consulter les textes en vigueur, publiés au Journal officiel

B) Se fier à l'habitude et aux usages du palais

C) Demander au premier auxiliaire rencontré

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La gratuité protège l'indépendance du juge ; elle n'efface ni les frais d'actes ni les honoraires librement convenus, que l'aide juridictionnelle peut couvrir pour les plus modestes.

2. Réponse C — L'appel est le second degré : la cour reprend les faits et le droit, et peut confirmer ou réformer la décision.

3. Réponse A — La Cour suprême est juge du droit : elle rejette le pourvoi ou casse la décision et renvoie l'affaire devant une juridiction du fond.

4. Réponse B — Premier degré = premier examen ; ses décisions peuvent en principe être déférées à la cour d'appel.

5. Réponse C — La nature sociale du litige — un contrat de travail — désigne la famille spécialisée du travail, selon l'organisation prévue par les textes en vigueur.

6. Réponse A — L'inamovibilité protège le juge des déplacements de représailles ; elle ne le soustrait ni à la discipline ni à l'obligation d'appliquer le droit.

7. Réponse B — L'huissier, officier ministériel, signifie les actes, les exécute et dresse des constats ; le greffier tient les dossiers, le bâtonnier dirige l'ordre des avocats.

8. Réponse C — C'est un dispositif public d'égalité d'accès à la justice ; l'avocat du bénéficiaire est rémunéré par l'État selon les règles prévues.

9. Réponse B — Le greffe est la mémoire officielle du procès ; plaider relève de l'avocat, authentifier les actes relève du notaire.

10. Réponse A — Les textes d'organisation évoluent : seul le texte en vigueur fait foi, c'est la règle de méthode de tout ce cours.

Résumé — les notions importantes

• La justice est un service public : continuité, égalité, adaptation, et gratuité entendue comme le financement du juge par l'État — sans que le procès soit sans aucun frais.

• L'ordre judiciaire malien s'organise en pyramide : premier degré, cours d'appel, Cour suprême, chaque juridiction couvrant un ressort fixé par les textes en vigueur.

• Au premier degré, on choisit la juridiction par la nature du litige (civil, pénal, famille spécialisée) avant le lieu ; les faits y sont établis pour la première fois.

• L'appel fait rejuger l'affaire en fait et en droit ; le pourvoi contrôle seulement le droit devant la Cour suprême, qui rejette ou casse avec renvoi.

• Les juridictions spécialisées — travail, commerce, mineurs, matière militaire — répondent à la technicité ou à la protection, avec les mêmes garanties et les mêmes recours.

• Le siège juge en indépendance, le parquet requiert au nom de la société ; l'inamovibilité et l'organe de garantie classique protègent le statut des magistrats du siège.

• Avocat, huissier, greffier, notaire : défendre, transmettre et exécuter, conserver, authentifier — quatre fonctions complémentaires à ne jamais confondre.

• L'accès au droit commence par l'information ; l'aide juridictionnelle prend en charge, en tout ou partie, les frais des plus modestes, l'avocat étant alors rémunéré par l'État.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — [Droit / DGEMC] Organisation de la justice en France

Chaîne : Vincent Pauthier · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une présentation claire de l'organisation d'un ordre judiciaire de même famille que celui du Mali : degrés de juridiction, juridictions civiles et pénales, juridictions spécialisées. Les mécanismes généraux illustrés ici (premier degré, appel, sommet de l'ordre) se transposent dans leur logique, mais l'organisation exacte des juridictions maliennes se vérifie toujours dans les textes en vigueur au Journal officiel.

https://www.youtube.com/watch?v=-RRvxzNk-3k

Leçon 3 — Dessine-moi l'éco - Par qui sommes-nous jugé(e)s ?

Chaîne : Dessine-moi l'éco · Langue : Français · Niveau : Débutant

En quelques minutes dessinées, la vidéo présente qui juge quoi : juridictions du premier degré, cour d'appel et juridiction du sommet, avec la distinction entre appel et pourvoi. C'est une illustration des mécanismes généraux dans un système comparable ; pour le Mali, retiens la logique des degrés et vérifie les juridictions exactes dans les textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=HCHNaRkCcLI

Leçon 4 — Le fonctionnement de la justice française expliqué en quatre minutes

Chaîne : Le Monde · Langue : Français · Niveau : Débutant

Le journal Le Monde résume le parcours type d'une affaire : premier jugement, appel, puis pourvoi devant la juridiction suprême, avec les rôles des principaux acteurs. Les mécanismes généraux présentés correspondent à ceux de cette leçon ; les formes propres au système montré ne se transposent pas telles quelles et doivent être vérifiées dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=jqEsqJ73Ef8

Leçon 7 — Justice : La différence entre avocat, juge et procureur expliquée simplement

Chaîne : juridixion1 · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une comparaison simple des trois rôles que les débutants confondent le plus : l'avocat défend son client, le juge tranche en toute neutralité, le procureur représente la société. Ce sont des mécanismes généraux communs aux systèmes de cette famille ; le statut précis de chacun, au Mali, se vérifie dans les textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=T_UMORRh8Eo

Leçon 8 — Qu'est-ce que l'aide juridictionnelle et comment la demander ? #ConsoMag

Chaîne : ConsoMag · Langue : Français · Niveau : Débutant

Le magazine ConsoMag explique le principe de l'aide juridictionnelle : une prise en charge publique des frais de justice pour les personnes aux ressources modestes, avec possibilité de choisir son avocat. Le mécanisme général est celui de cette leçon ; les conditions et les démarches exactes applicables au Mali relèvent des textes en vigueur, à consulter avant toute demande.

https://www.youtube.com/watch?v=BnYMHiHim64

Sources et références

• Les textes d'organisation judiciaire de la République du Mali, dans leur version en vigueur — à consulter au Journal officiel de la République du Mali : c'est la seule source qui fasse foi pour la carte et les compétences exactes des juridictions.

• La Constitution de la République du Mali (texte en vigueur, Journal officiel) — pour les principes relatifs à l'autorité judiciaire et aux garanties des magistrats.

• Les manuels universitaires d'institutions judiciaires et d'introduction au droit, éditions récentes disponibles à la bibliothèque de l'IAM : ils exposent l'organisation classique des juridictions et la méthode du raisonnement par la nature du litige.

• ohada.org, site officiel de l'OHADA — pour situer la place des juridictions nationales maliennes à côté de la Cour commune de justice et d'arbitrage en matière de droit des affaires.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication) : elles illustrent des mécanismes généraux dans des systèmes comparables, sans se substituer aux textes maliens en vigueur.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !